

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА

Захидова Нозима Хакимовна

Аннотация: в работе рассматриваются особенности документального оформления результатов переговорного процесса при заключении спортивных контрактов. Анализируется правовая природа и функциональное значение различных форм фиксации договорённостей — от предварительных договоров до протоколов о намерениях, соглашений о конфиденциальности и меморандумов о взаимопонимании. Особое внимание уделено ограничениям применения предварительного договора в спортивной сфере, связанным с неопределённостью условий на ранних стадиях переговоров, зависимостью от регламентов спортивных федераций и принципом свободы договора.

Ключевые слова: спортивный контракт, переговорный процесс, предварительный договор, протокол о намерениях, соглашение о конфиденциальности, меморандум о взаимопонимании, свобода договора, преддоговорные документы, спортивное право, регламентация.

SPECIFICS OF DOCUMENTING THE OUTCOMES OF THE NEGOTIATION PROCESS

Zakhidova Nozima Khakimovna

Abstract: the paper examines the specifics of documenting the outcomes of the negotiation process in the conclusion of sports contracts. It analyzes the legal nature and functional significance of various forms of recording agreements — from preliminary contracts to letters of intent, confidentiality agreements, and memoranda of understanding. Particular attention is paid to the limitations of

applying preliminary contracts in the sports sector, related to the uncertainty of conditions at the early stages of negotiations, dependence on sports federations' regulations, and the principle of freedom of contract.

Keywords: *sports contract, negotiation process, preliminary contract, letter of intent, confidentiality agreement, memorandum of understanding, freedom of contract, pre-contractual documents, sports law, regulation.*

Результатом переговорного процесса, как правило, становится документ, фиксирующий достигнутые договоренности и направленный на последующее заключение спортивного контракта. В рамках гражданского законодательства в таких случаях может применяться институт предварительного договора — правовой механизм, позволяющий сторонам зафиксировать намерение заключить основной договор в будущем на согласованных условиях. Однако, возникает вопрос: что происходит, если впоследствии заключение основного (спортивного) контракта становится невозможным? Насколько соответствует принципу свободы договора обращение одной из сторон в суд с требованием о понуждении к заключению договора? Данный вопрос требует особого внимания, поскольку принуждение к заключению договора, как правило, противоречит базовому постулату свободы воли сторон при заключении договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом или вытекающих из предварительного соглашения, имеющего юридическую силу. Кроме того, в ходе переговоров важно разграничивать такие правовые категории, как оферта и протокол о намерении заключить договор. Оферта — это конкретное предложение, содержащее все существенные условия будущего

договора и направленное на установление правоотношения, при акцепте которого договор считается заключённым. В отличие от этого, протокол о намерении заключить договор отражает лишь общее стремление стороны вступить в договорные отношения, но не влечёт прямых юридических последствий.

Следовательно, как предварительный договор, так и оферта, и выражение намерения о сотрудничестве являются неотъемлемыми этапами переговорного процесса и формами юридического оформления его результатов. Их правовая природа и последствия различаются, но каждый из этих инструментов играет важную роль в обеспечении предсказуемости, правовой определенности и добросовестности сторон при подготовке к заключению спортивного контракта.

Директор Научно-исследовательского института частного права Каспийского общественного университета, академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор Сулейменов М.К. в своей научной концепции утверждает, что для документального оформления каждой стадии договоренностей условно можно выделить четыре вида преддоговорных документов, которые обеспечивают заключение в будущем договора между сторонами, в частности:

- документы, фиксирующие факт встреч и ведения переговоров;
- документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров;
- документы, имеющие характер предварительного договора;
- документы, опосредующие урегулирование разногласий¹.

¹ Сулейменов Майдан Контурович. Преддоговорные отношения. Вестник Института законодательства РК

Классификация преддоговорных документов, предложенная Сулейменовым М.К., представляет собой значимый вклад в теоретическую разработку стадий договорного процесса и формализованного закрепления его результатов. В условиях специфики спортивных правоотношений, характеризующихся высокой степенью регламентации, международным элементом и участием множества субъектов (спортсменов, клубов, агентов, лиг и федераций), данная классификация приобретает особую актуальность. Фиксация встреч и предварительных договорённостей, документальное оформление достигнутых соглашений и процедур урегулирования разногласий позволяют не только повысить юридическую определенность сторон, но и создать правовые гарантии в случае спора. Вместе с тем, применение данной классификации в спортивной сфере требует адаптации к отраслевым особенностям, включая различия между трудовыми и гражданско-правовыми элементами спортивных контрактов, обязательными стандартами спортивных федераций и транснациональной природой многих сделок. Чтобы использовать эту классификацию эффективно в контексте спортивных правоотношений, необходимо четко определить, какие из этих документов имеют юридическую силу (например, какие обязательны, какие представляют собой простую форму фиксации намерений), а также развивать нормативную базу, чтобы преддоговорные документы имели правовую защиту в случае конфликта.

Безусловно, целесообразно проанализировать особенности предварительного договора и определить его правовую природу и

функциональное значение в процессе ведения переговоров при заключении спортивного контракта. В условиях спортивных правоотношений, где переговорный процесс нередко сопровождается участием третьих лиц (агентов, клубов, лиг) и зависит от нормативных требований федераций, предварительный договор играет роль правовой гарантии серьёзности стремлений сторон и обеспечивает определённую в переходный период до оформления окончательной сделки. Статья 361 Гражданского кодекса Республики Узбекистан определяет предварительный договор как соглашение, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором². Несмотря на то, что предварительный договор представляет собой важный правовой инструмент, предусмотренный гражданским законодательством, его применение в контексте ведения переговоров при заключении спортивных контрактов вызывает ряд сомнений и ограничений. Во-первых, правовая природа предварительного договора предполагает наличие уже согласованных и достаточно конкретных условий будущего основного договора (предмет, существенные условия, срок заключения и т. д.). Однако, в спортивной сфере переговорный процесс, как правило, включает многоступенчатое обсуждение, где такие параметры на ранней стадии ещё не определены или подлежат изменению в зависимости от позиции спортивного клуба, агента, регламентов лиги или международной федерации. То есть, спортивные переговоры чаще характеризуются гибкостью и высокой

² Гражданский кодекс Республики Узбекистан, часть 1, ст.361.

степенью неопределённости, что плохо сочетается с жёсткими формальными требованиями к предварительным договорам. Во-вторых, спортивный контракт нередко заключается не только по соглашению сторон, но и с обязательным соблюдением внутренних регламентов (например, ФИФА, УЕФА, НБА и др.), которые требуют регистрации, согласования условий с федерацией, либо допуска игрока по спортивным, медицинским или трансферным критериям. Это создаёт зависимость будущего контракта от внешних факторов, не зависящих исключительно от воли сторон, что делает невозможным абсолютную гарантию его заключения даже при наличии предварительного договора. В-третьих, последствия уклонения от заключения основного договора по предварительному договору влекут риск возложения обязательства через суд заключить основной контракт, что в спортивной практике выглядит как вмешательство в свободу контракта и в автономию спортивных субъектов, включая клубы и лиги. Принуждение к заключению спортивного контракта может противоречить не только гражданско-правовому принципу свободы договора, но и основополагающим принципам спортивного права, таким как автономность спортивных организаций и учет спортивной целесообразности. Таким образом, хотя предварительный договор формально может быть использован для закрепления результатов переговоров в спортивной сфере, его применение требует большой осторожности.

В сфере спортивного права для документального оформления промежуточных этапов переговорного процесса нередко применяются более гибкие правовые конструкции, к числу которых относятся протоколы о

намерениях, соглашения о конфиденциальности, письма о намерениях (Letter of Intent) и меморандумы о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MoU). В отличие от общего гражданского оборота, где данные документы, как правило, не порождают обязательственно-правовых последствий и рассматриваются преимущественно как рекомендательные акты, в спортивной практике их правовая значимость может приобретать более императивный характер. Это обусловлено высокой степенью регламентации и институционализации спортивных отношений, а также необходимостью заблаговременного урегулирования ключевых условий потенциальной сделки.

Ярким примером может служить трансфер Неймара в 2017 году из футбольного клуба «Барселона» в «Пари Сен-Жермен» за рекордную на тот момент сумму в 222 млн евро³. Переговорный процесс начался с выражения игроком намерения покинуть испанский клуб, после чего стороны приступили к официальным переговорам, результаты которых были зафиксированы в протоколе о намерениях и соглашении о конфиденциальности. Указанные документы не только формализовали волеизъявление сторон, но и обеспечили юридическую предсказуемость и стабильность достигнутых договорённостей, завершившихся последующим заключением полноценного трансферного соглашения. Из этого следует, что в рамках спортивного права промежуточные договорные документы приобретают значительную юридическую ценность, предвосхищая и во многом предопределяя исход основного соглашения.

³ <https://www.uksport.gov.uk/about-us/who-we-work-with/sport-resolutions> - Sport resolution.

В этой связи представляется целесообразным дополнить Гражданский кодекс Республики Узбекистан положением, регулирующим институт ведения переговоров при заключении договора, а также установить правовой режим и порядок оформления соглашения о намерениях. Такая законодательная инициатива станет важным шагом к формализации преддоговорных отношений, что, в свою очередь, будет способствовать снижению количества споров, возникающих на данном этапе взаимодействия сторон, в том числе и в рамках спортивных правоотношений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан, часть 1.
2. Сулейменов Майдан Контурович. Преддоговорные отношения. Вестник Института законодательства РК №4 (53) 2018г. // <https://cyberleninka.ru/article/n/preddogovornye-otnosheniya>.
3. <https://www.uksport.gov.uk/about-us/who-we-work-with/sport-resolutions> - Sport resolution.